

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3426/2543

พนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร
นายมนตรี สิงห์รุณ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 120, มาตรา 134, มาตรา 226, มาตรา 227

พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 91 ตรี

++ เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ++

++

จำเลยติดต่อกับผู้เสียหายเพื่อให้ผู้เสียหายไปทำงานในประเทศกาตาร์ ตำแหน่งพนักงานขับรถ มีเงินเดือน เดือนละประมาณ 8,000 บาท และเก็บเงินจากผู้เสียหายรวม 4 ครั้ง เป็นเงิน 30,000 บาท เป็นค่าช่วยเหลือให้ความสะดวกในการส่งผู้เสียหายไปทำงานในต่างประเทศจำนวน 16,000 บาทรวมอยู่ด้วย เมื่อผู้เสียหายเดินทางไปถึงบริษัทที่ประเทศกาตาร์ ประมาณ 3 สัปดาห์ก็ยังไม่ได้ทำงาน เนื่องจากไม่มีงานในตำแหน่งพนักงานขับรถตามที่จำเลยกล่าวอ้างต่อจากนั้นบริษัท ม.ให้ผู้เสียหายทำงานขัดหิน เงินเดือนเดือนละประมาณ 4,000 บาทผู้เสียหายแจ้งแก่นายจ้างว่าต้องการกลับประเทศไทย แต่ได้รับคำชี้แจงว่าผู้เสียหายต้องทำงานหาเงินเป็นค่าตัวโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเอง ผู้เสียหายจึงต้องทำงานต่อไปอีกจนได้ค่าจ้างเป็นเงินเพียงพอเป็นค่าตัวโดยสารเครื่องบินแล้วเดินทางกลับประเทศไทย และทวงถามเงินคืนจากจำเลย แต่จำเลยไม่ยอมคืนให้หลังจากผู้เสียหายกลับมาถึงประเทศไทยเพียงไม่กี่วัน ผู้เสียหายได้ร้องทุกข์เพื่อให้ดำเนินคดีแก่จำเลย จำเลย

ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย จำนวน 45,000 บาทโดยจ่ายให้ผู้เสียหายในวันที่ตกลงกันจำนวน 25,000 บาท ส่วนอีก 20,000 บาทจะจ่ายให้ผู้เสียหายเมื่อผู้เสียหายไปแถลงต่อศาลว่าไม่เอาความแก่จำเลย นอกจากนี้เจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นบ้านจำเลยพบเครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ตรายาง และสิ่งของรายการอื่น ๆ อีกหลายอย่าง รวมทั้งหนังสือเดินทางจำนวน 29 เล่ม ซึ่งค้านกับข้ออ้างของจำเลยที่ว่าไม่ได้จัดหางาน รับสมัครงานหรือมีธุรกิจด้านนี้เลย ข้ออ้างของจำเลยที่ว่าไม่ได้หลอกลวงผู้เสียหายว่าสามารถหางานในต่างประเทศได้และไม่ได้รับคำตอบแทนจากผู้เสียหายนั้น ขัดต่อเหตุผลและไม่น่าเชื่อถือ แม้โจทก์มีผู้เสียหายเป็นประจักษ์พยานเพียงปากเดียวรู้เห็นในขณะที่จำเลยหลอกลวงผู้เสียหายและได้เงินจากผู้เสียหายตามฟ้องก็ตาม แต่เมื่อตามพฤติการณ์แห่งคดีและพยานแวดล้อมต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้เสียหายเบิกความไปตามความจริง กรณีจึงฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยหลอกลวงผู้เสียหายว่าสามารถหางานในต่างประเทศได้ และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้เงินไปจากผู้เสียหาย อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 91 ตรี การแจ้งข้อหาให้จำเลยทราบตาม ป.วิ.อ. มาตรา 134 หาได้หมายความว่า พนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งข้อหาทุกกระทงความผิดไม่ แม้เดิมแจ้งข้อหาแก่จำเลยว่าร่วมกันจัดหางานให้คนหางานไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจ้อโกง และปลอมเอกสาร แต่เมื่อสอบสวนแล้วปรากฏว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิด ข้อหาหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางานในต่างประเทศได้อีกด้วย ก็เรียกได้ว่าการสอบสวนในความผิดข้อหาดังกล่าวตาม ป.วิ.อ. มาตรา 120 แล้วพนักงานอัยการโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยในความผิดข้อหาหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางานในต่างประเทศได้

โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๖ วันใดไม่ปรากฏชัด เวลา
กลางวัน ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๓๘ เวลากลางวันต่อเนื่องกันจำเลยจัดหางานให้
คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศให้แก่คนงานทั่วไปรวมทั้งนายไพเราะ ศิลา
ผู้เสียหาย ซึ่งประสงค์จะไปทำงานกับนายจ้างในประเทศกาตาร์โดยเรียกและรับเงิน
เป็นค่าบริการและค่าตอบแทนในการจัดหางานให้ผู้เสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
นายทะเบียนจัดหางานกลาง และจำเลยหลอกลวงผู้เสียหายว่าสามารถหางานให้ผู้
เสียหายเพื่อส่งผู้เสียหายไปทำงานในประเทศกาตาร์ ตำแหน่งพนักงานขับรถ เงิน
เดือน ๑,๑๐๐ ريال แต่ผู้เสียหายต้องเสียค่าบริการจัดหางานให้แก่จำเลย อันเป็นเท็จ
ซึ่งความจริงแล้วจำเลยไม่เคยได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานไปทำงานในต่าง
ประเทศจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง ทั้งจำเลยก็ไม่สามารถที่จะส่งผู้เสียหายไป
ทำงานในต่างประเทศในตำแหน่งและเงินเดือนดังกล่าวได้ ด้วยการหลอกลวงของ
จำเลยทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อว่าเป็นความจริงจึงไปสมัครเพื่อจะไปทำงานในต่าง
ประเทศ และชำระค่าบริการจัดหางานตามจำนวนที่จำเลยเรียกร้องให้แก่จำเลย เป็น
เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๑ ตี ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙๑

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๑ ตีเป็นความ
ผิดหลายกรรมให้เรียงกระทงลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ฐาน
จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก ๓ ปี
ฐานหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางานในต่างประเทศได้ จำคุก ๓ ปี รวมจำคุกจำเลย ๖
ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๙๑ ตี จำคุก ๓ ปี ยกฟ้องฐาน
จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าจำเลยมีความผิด
ฐานหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางานในต่างประเทศได้ตามฟ้องหรือไม่โจทก์มีนาย
ไพเราะ ศิลา ผู้เสียหาย เป็นพยานเบิกความยืนยันว่า เมื่อประมาณเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๓๖ จำเลยติดต่อกับผู้เสียหายเพื่อให้ผู้เสียหายไปทำงานในประเทศ
กาตาร์ ตำแหน่งพนักงานขับรถ มีเงินเดือน เดือนละประมาณ ๘,๐๐๐ บาทและเก็บ
เงินจากผู้เสียหายรวม ๔ ครั้ง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท เงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินค่า
ช่วยเหลือให้ความสะดวกในการส่งผู้เสียหายไปทำงานในต่างประเทศจำนวน
๑๖,๐๐๐ บาท รวมอยู่ด้วย หลังจากนั้นเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๓๗ผู้เสียหายเดินทาง
ไปถึงบริษัทมาร์เบิล กรานิต เซนเตอร์ ที่ประเทศกาตาร์ ประมาณ ๓ สัปดาห์ แล้ว
ก็ยังไม่ได้ทำงาน เนื่องจากไม่มีงานในตำแหน่งพนักงานขับรถให้ผู้เสียหายทำตาม
ที่จำเลยกล่าวอ้าง ต่อจากนั้นบริษัทดังกล่าวให้ผู้เสียหายทำงานขัดหินเงินเดือนเดือนละ
ประมาณ ๔,๐๐๐ บาท ผู้เสียหายแจ้งแก่นายจ้างว่าต้องการกลับประเทศไทย แต่ได้
รับคำชี้แจงว่าผู้เสียหายต้องทำงานหาเงินเป็นค่าตัวโดยสารเครื่องบินกลับ
ประเทศไทยเอง ผู้เสียหายจึงต้องทำงานต่อไปอีกจนได้ค่าจ้างเป็นเงินประมาณ
๑๒,๐๐๐ บาท เพียงพอเป็นค่าตัวโดยสารเครื่องบินแล้วเดินทางกลับประเทศไทย
และทวงถามเงินคืนจากจำเลย แต่จำเลยไม่ยอมคืนให้ แม้โจทก์จะไม่มีประจักษ์

พยานอื่นรู้เห็นอยู่ด้วยในขณะที่ผู้เสียหายและจำเลยตกลงกัน แต่โจทก์ก็มีจำเอกจรัญ
นั้นทกร เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดงานจังหวัดพิจิตรเบิกความสนับสนุนผู้เสียหายว่า
หลังจากผู้เสียหายกลับมาถึงประเทศไทยเพียงไม่กี่วัน ผู้เสียหายมาร้องทุกข์เพื่อให้
ดำเนินคดีแก่จำเลย จำเอกจรัญสอบปากคำผู้เสียหายไว้ ผู้เสียหายก็ให้การยืนยันเช่น
เดียวกับที่เบิกความต่อศาล ตามเอกสารหมาย จ.๑ จำเลยเองนำสืบยอมรับว่าช่วย
เหลือผู้เสียหายให้ไปทำงานที่บริษัทมาร์เบิล กรานิต เซนเตอร์ประเทศกาตาร์ แต่
เป็นการช่วยเหลือโดยไม่มีค่าตอบแทนในฐานะที่จำเลยรู้จักกับญาติของผู้เสียหาย
และจำเลยไม่ได้หลอกลวงผู้เสียหาย นอกจากนี้ผู้เสียหายร้องตำรวจเอกพิทยา อำ
พันธ์มณี พนักงานสอบสวนและจำเลยยังเบิกความรับกันว่า เมื่อผู้เสียหายร้องทุกข์
เพื่อดำเนินคดีแก่จำเลย จำเลยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายจำนวน
๔๕,๐๐๐ บาท โดยจ่ายให้ผู้เสียหายในวันที่ตกลงกันจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาทส่วนอีก
๒๐,๐๐๐ บาท จะจ่ายให้ผู้เสียหายเมื่อผู้เสียหายไปแถลงต่อศาลจังหวัดพิจิตรว่าไม่เอา
ความแก่จำเลย ตามเอกสารหมาย จ.๔ อีกทั้งยังได้ความจากคำเบิกความของร้อย
ตำรวจเอกพิทยา ว่า เจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นบ้านจำเลยพบเครื่องโทรสาร
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ทรายาง และสิ่งของรายการอื่น ๆ อีกหลายอย่าง
รวมทั้งหนังสือเดินทางจำนวน ๒๙ เล่ม ตามบัญชีของกลาง เอกสารหมาย ป.จ.๑ซึ่ง
ค้านกับข้ออ้างของจำเลยที่ว่าไม่ได้จัดงาน รับสมัครงาน หรือมีธุรกิจด้านนี้เลยเมื่อ
ปรากฏว่าผู้เสียหายรวมทั้งจำเอกจรัญ เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดงานจังหวัดพิจิตรและ
ร้อยตำรวจเอกพิทยา พนักงานสอบสวนต่างไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมา
ก่อน ไม่มีเหตุระแวงสงสัยว่าจะเบิกความปรัปไรใส่ร้ายจำเลยให้ต้องรับโทษเชื่อว่า
พยานโจทก์ดังกล่าวเบิกความไปตามที่รู้เห็นมา แม้โจทก์มีผู้เสียหายเป็นประจักษ์
พยานเพียงปากเดียวรู้เห็นในขณะที่จำเลยหลอกลวงผู้เสียหายและได้เงินจากผู้เสีย
หายตามฟ้องก็ตาม แต่เมื่อตามพฤติการณ์แห่งคดีและพยานแวดล้อมต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้เสียหายเบิกความไปตามความจริง กรณีจึงฟังได้โดย

ปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยหลอกลวงผู้เสียหายว่าสามารถหางานในต่างประเทศได้ และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้เงินไปจากผู้เสียหาย อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๙๑ ตี ตามฟ้อง

ส่วนฎีกาของจำเลยข้อสุดท้ายที่ว่า ปราบฏจากคำเบิกความของร้อยตำรวจเอก พิทยา พนักงานสอบสวนว่า ชั้นสอบสวนได้แจ้งข้อหาแก่จำเลยกับพวกร่วมกัน จัดหางานให้คนหางานไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต ฉ้อโกงและ ปลอมเอกสารเท่านั้น แต่โจทก์ฟ้องจำเลยในข้อหาหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางานในต่างประเทศได้อีกข้อหาหนึ่งด้วย โดยมีได้มีการสอบสวนในความผิดข้อหาดังกล่าว แต่อย่างไร โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยในความผิดข้อหาหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางานในต่างประเทศได้ นั้น เห็นว่า การแจ้งข้อหาให้จำเลยทราบตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔ หาได้หมายความว่า พนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งข้อหาทุกกระทงความผิดไม่ แม้เดิมแจ้งข้อหาแก่จำเลยว่าร่วมนกันจัดหางานให้คนหางานไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต ฉ้อโกง และ ปลอมเอกสารแต่เมื่อสอบสวนแล้วปรากฏว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิด ข้อหาหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางานในต่างประเทศได้อีกด้วย ก็เรียกได้ว่าการสอบสวนในความผิดข้อหาดังกล่าวตามนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๐ แล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยในความผิดข้อหาหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางานในต่างประเทศได้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(หัสดี ไกรทองสุข-ประดิษฐ์ สิงห์ทัศน์-ธาดา กษิตินนท์)

ศาลจังหวัดพิจิตร - นายไธสง ธรรมบำรุง

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายประจักษ์ เกียรติอนุพงศ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ